

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2000-081	처분요구일자	2020.12.21.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○(주)		
제 목	인사 관련 사규정비 필요		

지 적 내 용

○○○(주) ●●그룹은 「취업규칙」 및 「인사규정」에 따라 직원들의 인사 관리의 기준과 절차를 정하여 운영하고 있다.

가. 대기발령 근거조항 관련

○○○(주)(이하 “○○(주)”라고 함)는 ◇◇◇소속 AAA에 대하여 직원과의 상해사고 발생을 사유로 대기발령 조치 ●●그룹-1520 (‘XX.XX.XX.’)하였으며, 「취업규칙」 제36조(대기발령) ⑤항에 의거하여 기본급의 70%를 지급하고 있다.

【표1】 인사발령(대기발령 현황)

대기발령자	대기발령기간	대기발령사유	보수지급 기준 및 지급여부
AAA	‘XX.XX.XX. ~ 현재	상해사고 발생	직무급월액의 70%

동 인사발령은 「인사규정」 제58조(직위해제) ①항 1호 또는 4호를 적용하여 대기발령 조치하였으나, 인사발령 문서의 근거로는 「취업규칙」 제36조(대기발령)①항을 근거조항으로 하였다.

직위해제와 대기발령은 법률상으로도 서로 혼용되어 사용되고 있어 양자 간 명확한 차이가 있다고 보기 어렵고 개념상으로도 다른 것으로 취급하고 있으므로 대기발령과 직위해제 규정 중 하나를 삭제 또는 통합하여 인사규정에서 관리하는 것이 필요하다.

【표2】 관련규정(취업규칙)

제36조(대기발령) ① 회사는 다음 각 호 경우에 사유가 해소될 때까지 당해 직원에 대하여 대기발령을 명할 수 있다.

1. 업무수행능력이 회사가 기대한 바에 비하여 현저히 부족하거나 근무태도가 회사에 해가 되는 경우 (인사평가 결과 3년 연속 최하위 등급에 해당하는 자)
2. 직원에 대한 징계절차가 진행 중인 경우
3. 직원이 회사와 민.형사사건으로 분쟁이 발생한 경우
4. 조직의 변경, 업무의 감소 등 경영상 이유가 발생한 경우

② 사장은 제1항 제1호의 규정에 의하여 대기발령된 자에게는 3개월의 범위내, 제2호 내지 제3호의 경우는 해당기간 대기를 명하여야 하며, 그 사유가 소멸된 때에는 사장은 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

③ 대기발령 기간 중 당해 직원에 대하여는 회사 내의 일정 장소로 출근하게 하거나 자택 대기를 명할 수 있다.

④ 회사 내의 일정 장소로 출근하는 기간 중에는 직속상급자의 지시 및 감독에 따라 업무에 임하여야 하며, 출퇴근 상황 및 업무수행 상황에 대하여 매일 서면으로 보고하여야 한다.

⑤ 대기발령 중의 급여는 기본급월액의 70%를 지급하되, 동 기간에 해당하는 상여금 등 기타 금품은 지급하지 아니한다.

【표3】 관련규정(인사규정)

제54조(의원면직의 제한) 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당될 경우에는 징계가 확정되기 전까지는 의원면직을 허용하여서는 안 된다.

1. 비위와 관련하여 형사사건으로 재판이 진행 중인 때
2. 검찰, 경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사개시의 통보를 받은 때
3. 자체 및 상급 감사기관 등에서 비위와 관련하여 조사개시의 통보를 받은 때
4. 내.외부 감사기구로부터 중징계 요구중인 때

제58조(직위해제) ① 사장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원에 대하여 위원회의 의결을 거쳐 직위를 부여하지 아니할 수 있다.

1. 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 직원으로서 근무태도가 극히 불성실한 자
2. 징계의결 요구 중에 있는 자
3. 형사사건으로 기소된 자

(단, 약식명령이 청구된 자 또는 차량 및 장비운전과실사고로 인하여 기소된 경우를 제외한다)

4. 제54조 각 호에 해당하는 자

② 사장은 제1항제1호의 규정에 의하여 직위가 해제된 자에게는 3개월의 범위 내, 제2호 내지 제3호의 경우는 해당기간 대기를 명하여야 하며 그 사유가 소멸된 때에는 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

나. 대기발령자의 보수

감사기간 중 대기발령자의 급여지급 내역을 확인 한 결과 대기발령의 기간을 정하지 않은 채 보수의 지급액을 일괄적으로 70%로 정의하고 있어, 장기간 대기발령의 경우 불합리한 요소가 발생할 수 있으므로 직위해제 또는 대기발령 사유와 기간에 따라 급여의 지급액을 세분화할 필요가 있다.

【표4】 관련규정(보수규정)

제11조(직위해제자의 보수) ① 직위해제자의 보수는 직위해제 기간 중 직무급월액의 70%를 지급하되, 동 기간에 해당하는 성과급 등 기타의 금품은 지급하지 아니한다.

② 정직자의 보수는 정직 기간 중 직무급월액의 50%를 지급하되, 동 기간에 해당하는 성과급 등 기타의 금품은 지급하지 아니한다.

제12조(대기발령자의 보수) ① 회사의 대기발령 중인 자의 보수는 다음 각 호와 같이 지급한다.

1. 업무를 수행하는 경우는 직무급 및 직능급 월액 전액 지급
2. 단순 대기하는 경우는 직능급 월액을 제외한 보수 전액 지급

② 자택에 대기발령 중인 자의 보수는 대기발령 기간 중 직무급월액의 70%를 지급하되, 동 기간에 해당하는 성과급 등 기타의 금품은 지급하지 아니한다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 감사 지적사항에 공사 인사규정 및 보수규정을 참고하여 규정개정시 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○(주) 사장은 대기발령과 직위해제 규정 중 하나를 삭제 또는 통합하여 「인사규정」 개정을 검토하시기 바라며, 대기발령자의 사유와 기간에 따른 지급비율 설정 등을 포함하여 「보수규정」을 개정하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략